平南县思旺镇“9·25”一搅拌车往工地途中车辆侧翻致人死亡一般事故调查报告

2023年9月25日10时许，在平南县思旺镇发生一起混凝土搅拌车往工地途中侧翻事故，造成一名工人受伤，后经县人民医院抢救无效，于9月30日6时48分宣布死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，为查明原因，汲取事故教训，2023年10月7日，平南县人民政府成立了由县应急局、县总工会、县公安局、县人社局、县住建局、县交运局、县群工部、县发展改革局、思旺镇人民政府等单位组成的平南县思旺镇“9·25”一搅拌车往工地途中车辆侧翻致人死亡一般事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委派员参加，对该起事故开展调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议，提出了加强和改进工作的意见建议。

经调查认定，平南县思旺镇“9·25”一搅拌车往工地途中车辆侧翻致人死亡事故是一起由于现场安全监管缺失、安全管

理混乱、工人安全意识淡薄导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年9月25日7时许，平南县星辉混凝土有限公司搅拌车车队唐**通知所有搅拌车到公司集合，装料送货。8时许搅拌车车主方**驾驶的桂RA08**搅拌车装完料后前往思旺镇，9时40分许方**到达思旺镇项目工地附近，工地路口有多辆私家车阻塞道路，方**驾驶的搅拌车无法通过。方**致电施工方广西建港建设集团有限公司，施工方让方**原地等待，十多分钟后仍未有人来挪车，方**就拨打当时阻塞道路的私家车主电话，私家车主告知方**要先把搅拌车移开，才能将私家车开出来。10时许，方**驾驶搅拌车往后倒车停在斜坡路面上等候，让私家车开车出来。当天，平南县星辉混凝土有限公司实验室人员郑**在现场负责检测混凝土的质量情况。方**把车停好后，在路边的郑**看到方**的搅拌车顶部与一根横跨马路的电线相碰，郑**从搅拌车左侧爬上车辆尾部，用手将电线撑起，随后说了一声“得了”，突然间搅拌车出现滑行现象，方**马上踩刹车，随着车辆滑行开始出现刹车制动效果减弱然后失灵情况。当滑行到一个三叉路口时，方**打方向让搅拌车往右边斜坡行驶，行驶过程中车身左侧刮到路边的护栏，搅拌车滑行到坡底时右前轮撞上路基导致车辆侧翻，方**下车发现郑转东躺在车尾后方的地面上，意识模糊，于是立刻拨打了120急救电话。

（二）人员伤亡和财产损失情况

这起事故造成1人死亡，死者名叫郑**，男，34岁，身份证号码：45082119******5452，户籍地址：广西平南县上渡镇******，是平南县星辉混凝土有限公司员工。

此事故造成直接经济损失140万元。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

1.搅拌车车主方**安全意识淡薄，违反公司安全管理制度，对郑**爬上搅拌车操作的行为未加以制止，车辆停放在不平坦地方，发生滑行时，不能有效控制车辆，造成车辆滑行碰撞后侧翻是导致事故发生的直接原因。

（二）事故车辆技术情况分析

调查组于2023年10月18日委托贵港市华宝机动车服务有限公司对涉事桂RA08**搅拌车的安全技术状况进行司法鉴定，并于2023年10月26日得出鉴定结果：事故车辆的制动系统制动踏板行程正常，达到750kPa制动气压后，停止空气压缩机工作，将制动踏板踩到底，待气压稳定后观察3分钟，气压值下降为200kPa，检验制动气压下降值大于20kPa，经拆卸检验，二轴左轮制动蹄片表面覆盖灰尘，制动鼓表面锈蚀，制动效能减弱。该结果显示事故车辆制动系统的安全技术状况不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中7的规定。

（三）事故性质

综合分析，这是一起现场安全监管缺失、安全管理混乱、工

人安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，在现场其他人员马上打110电话报告，过几分钟后，思旺交警中队工作人员赶到现场，10时30分左右思旺镇卫生院医务人员也赶到现场，医务人员和思旺交警中队工作人员一起把伤者郑**抬上救护车并运送至平南县人民医院进行救治。县应急局于9月27日接到思旺交警电话后，马上通知思旺镇人民政府，同时派工作人员赶赴事故现场了解事故相关情况。

（二）医疗救治及善后情况

郑**被送到医院后，因病情危重，医院急诊科马上通过开通静脉通道、气管插管等治疗方式，仍曾出现呼吸骤停等现象，使用心肺复苏及除颤后心跳恢复，但无自主呼吸，于是转入ICU继续抢救。医院诊断为：创伤失血性休克；急性呼吸衰竭；右侧小腿骨折；吸入性肺炎；胸11椎体压缩性骨折；左股骨近段骨折；两肺挫伤；急性失血性贫血；凝血功能障碍。后郑**经县人民医院抢救无效，于9月30日6时48分宣布死亡。

2023年10月20日，平南县星辉混凝土有限公司和郑**家属就经济赔偿问题进行了协商，在自愿、平等的基础上达成了一致赔偿意见，并签订了赔偿协议书。双方约定，平南县星辉混凝土有限公司向郑**家属作出经济赔偿，总赔偿金额为140万元（含保险赔付金）。2023年10月23日已赔付70万元，剩余

部分待获得保险赔付金，再进行一次性赔付，已取得家属谅解。

（三）事故应急处置评估

县公安局、县应急局、思旺镇政府接报后参与事故善后处置工作，并及时封控事发现场，防止次生事故发生。事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急指挥得当，协调有序。善后处理工作及时有序推进，安抚、调解工作开展顺利。

四、事故责任单位相关情况

平南县星辉混凝土有限公司，成立于2014年7月4日，法定代表人：陈**；统一社会信用代码：91450821315846131P；企业注册资本：2500万人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；位于广西贵港市平南县新桥农场，经营范围：商品混凝土生产销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）平南县星辉混凝土有限公司共有员工38人，设立有实验室、生产技术部、综合部、财务部、车队，并成立有安全生产领导小组，其中任命有公司安全员及车队负责人岗位，是由方**担任，其于2023年初已从公司辞职，至事故发生时未重新任命新的公司安全员及车队负责人。

2023年，广西建港建设集团有限公司与平南县星辉混凝土有限公司签订了商品混凝土购销合同，由平南县星辉混凝土有限公司向广西建港建设集团有限公司提供商品混凝土，用于广西建港建设集团有限公司承包的平南县普通高中分层走班教学建设项目。

五、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）责任单位

平南县星辉混凝土有限公司。**一是**未配备专职或兼职安全生产管理人员，在上一任公司安全员及车队负责人离职后，未及时重新任命新的公司安全员及车队负责人，导致对车队的安全生产、车辆维修保养工作的管理缺失；**二是**未对搅拌车进行经常性维护、保养；**三是**安全管理流于形式，日常安全生产检查项目未涉及对搅拌车的安全检查。

（二）责任人员

1.平南县星辉混凝土有限公司法定代表人、总经理陈**。作为安全生产主要负责人，未完全落实本单位全员安全生产责任制，在上一任公司安全员及车队负责人离职后，未及时重新任命新的公司安全员及车队负责人，导致对车队的安全生产、车辆维修保养工作的管理缺失。

2.平南县星辉混凝土有限公司副总经理、分管安全负责人陈**。未履行安全管理职责，未跟踪公司车辆安全管理，导致方**驾驶带病车辆作业，未能及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正冒险作业的行为。

3.搅拌车车主方**。安全意识淡薄，对郑**爬上搅拌车操作的行为未加以制止，违反公司安全管理制度；未对搅拌车进行经常性维护、保养。

4.平南县星辉混凝土有限公司实验室人员郑**。安全意识淡薄，违反公司安全管理制度，未做好佩戴头盔等安全措施，爬

上搅拌车冒险作业。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位认定及处理建议

平南县星辉混凝土有限公司。**一是**未配备专职或兼职安全生产管理人员，在上一任公司安全员及车队负责人离职后，未及时重新任命新的公司安全员及车队负责人，导致对车队的安全生产、车辆维修保养工作的管理缺失；**二是**未对搅拌车进行经常性维护、保养；**三是**安全管理流于形式，日常安全生产检查项目未涉及对搅拌车的安全检查；对事故发生负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第三十六条第二款的规定，建议由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其予以行政处罚。

（二）对事故责任者认定及处理建议

1.平南县星辉混凝土有限公司法定代表人、总经理陈**。作为安全生产主要负责人，未完全落实本单位全员安全生产责任制，在上一任公司安全员及车队负责人离职后，未及时重新任命新的公司安全员及车队负责人，导致对车队的安全生产、车辆维修保养工作的管理缺失，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项的规定，建议由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其予以行政处罚。

2.平南县星辉混凝土有限公司副总经理、分管安全负责人陈**。未履行安全管理职责，未跟踪公司车辆安全管理，导致方*

*驾驶带病车辆作业，未能及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正冒险作业的行为，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项的规定，建议由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其予以行政处罚。

3.搅拌车车主方**。安全意识淡薄，对郑**爬上搅拌车操作的行为未加以制止，违反公司安全管理制度，未对搅拌车进行经常性维护、保养，导致驾驶的搅拌车制动系统的安全技术状况不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中7的相关规定，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款、第五十五条的规定，建议由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其予以行政处罚。

4.平南县星辉混凝土有限公司实验室人员郑**。安全意识淡薄，违反公司安全管理制度，未做好佩戴头盔等安全措施，爬上搅拌车冒险作业。对事故发生负直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

七、事故防范及整改措施建议

为了深刻汲取本次事故教训，强化落实安全生产主体责任，增强安全意识，举一反三，防范和减少各类事故，特提出如下防范建议:

（一）汲取事故教训，开展事故隐患排查治理。平南县星辉

混凝土有限公司要深刻汲取此次事故教训，加强安全防范意识。对岗位人员配足配齐，全面履行安全生产主体责任，加强安全生产教育培训，充分认识作业风险，对安全设备要进行经常性维护、保养并做好记录，制定完善安全生产方案，加强作业过程风险管控，确保安全生产。规范从业人员安全行为，坚决杜绝违章违规操作行为，强化作业现场的安全管理，对作业现场的安全隐患进行认真排查，确保安全隐患整改到位，坚决遏制安全生产事故再次发生。

（二）落实企业安全生产主体责任。**一是**强化从业人员安全生产意识、法律意识；**二是**强化作业现场安全管理，按照安全管理规定和操作规程，规范安全作业，实现生产安全；**三是**强化作业人员安全教育培训，使从业人员掌握必要的安全知识，坚决杜绝违规违章操作行为，增强自我保护能力。

平南县思旺镇“9·25”一搅拌车往工地
途中车辆侧翻致人死亡一般
事故调查组
2023年11月23日